

ESTATUTO DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DO PARTIDO, SEUS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 1º O Partido Popular Socialista – PPS, sucessor do Partido Comunista Brasileiro – PCB, fundado em 25 de março de 1922, é uma organização política, com personalidade jurídica de direito privado, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, com prazo indeterminado de duração, e registro definitivo deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 6 de março de 1990, recebendo o número 23 para todos os fins e efeitos eleitorais, se rege, nos termos do artigo 17 e seguintes da Constituição Federal, por este Estatuto e pelo seu Código de Ética e Disciplina.

Art. 2º O Partido desenvolve suas atividades em âmbito nacional, tendo por fundamento o regime participativo, representativo e democrático, baseado no pluralismo político e na garantia dos direitos humanos.

Art. 3º Constitui objetivo permanente do PPS a ampliação da democracia e a valorização da cidadania, no processo de construção de uma sociedade socialista, ecologicamente equilibrada e auto-sustentável, humanista, libertária e multilateral.

Art. 4º O Partido se declara humanista e socialista, conceitos enriquecidos com a experiência dos movimentos operários e populares, resgatando a melhor tradição do pensamento marxista e do humanismo libertário. Por sua essência democrática e laica, o Partido exclui dogmatismos e sectarismos, e se concebe como um organismo aberto à renovação das idéias e dos métodos, em um marco de respeito à pluralidade das concepções.

Art. 5º A ação do PPS se pauta pela radicalidade democrática, com o aprofundamento da democracia nas relações econômicas, políticas, sociais e pessoais, por meio do pleno exercício da cidadania, visando a supremacia da sociedade civil sobre o Estado.

Art. 6º Os filiados e filiadas do PPS compartilham os valores da liberdade e da justiça social, da ética, do trabalho e da solidariedade, da sustentabilidade e da integridade, do internacionalismo e da paz. Rejeitam qualquer discriminação e preconceito por quaisquer razões. Empenham-se pela superação das desigualdades sociais e pela afirmação plena das oportunidades iguais para todos.

Art. 7º O Partido reafirma a validade da Declaração Universal dos Direitos Humanos, defendendo resoluções pacíficas para conflitos mundiais, a autodeterminação dos povos e a democratização da ONU e de outros fóruns e instituições internacionais.

CAPÍTULO II

DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

Art. 8º É membro do PPS todo cidadão ou cidadã, que, no gozo de seus direitos políticos, a ele se filie, individual e voluntariamente, e que se comprometa a cumprir o Programa e o Estatuto do Partido e empenhar-se para o seu cumprimento.

Parágrafo Único O instrumento da filiação será a ficha, em modelo nacionalmente padronizado, que inclui a concordância expressa com o Programa e o Estatuto partidários.

Art. 9º A filiação ao PPS observará os seguintes procedimentos:

I – o processo se iniciará pelo encaminhamento da ficha, devidamente preenchida e assinada pelo filiando e abonada por um membro do Partido, à direção partidária local.

II – recebido o pedido de filiação, será afixado aviso na sede do Partido pelo prazo de 5 (cinco) dias, para conhecimento dos demais filiados e exercício do direito ao pedido de impugnação, que deverá sempre ser encaminhado formalmente à instância competente.

III – não havendo impugnação, considera-se deferida a filiação;

IV – em caso de pedido de impugnação, observar-se-á o seguinte:

a) o pedido de impugnação deverá conter a exposição dos fatos e os fundamentos em que se arrazoa, bem como as provas das afirmações que contiver, e outras indicações úteis ao andamento do processo;

b) a cópia do pedido de impugnação será entregue ao filiando, que terá o prazo de 7 (sete) dias úteis para exercer seu direito ao contraditório e ampla-defesa;

c) esgotado esse prazo, a direção local terá 5 (cinco) dias úteis para emitir seu parecer, deferindo ou negando a filiação;

d) em qualquer das hipóteses, caberá recurso em sentido estrito, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, sucessivamente, às direções estaduais e direção nacional, que deverão se manifestar, respectivamente, nos prazos de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias úteis;

e) para efeito de inclusão na lista a ser encaminhada à Justiça Eleitoral, os recursos terão efeitos suspensivos até o respectivo trânsito em julgado.

§ 1º Nos locais onde inexistam instâncias partidárias, o pedido de filiação poderá ser encaminhado ao Diretório Estadual.

§ 2º Nos casos em que o preenchimento e o abono da ficha ocorrerem perante a Comissão Executiva Nacional ou as direções estaduais, a filiação será imediatamente encaminhada ao Diretório ou Comissão Provisória do município em que o filiando exercer seus deveres eleitorais, para os procedimentos legais, e só caberá recurso de impugnação junto às direções estadual e nacional.

§ 3º Independente das demais disposições deste capítulo, os casos de filiações de detentores de cargos eletivos ou de personalidades sociais deverão ser submetidas às instâncias mais abrangentes.

Art. 10 Satisfeitos todos os requisitos dos artigos 8º e 9º considerar-se-á concluído o processo de filiação, devendo a instância responsável tomar as providências cabíveis, inclusive solicitar a emissão de carteira de identidade partidária.

Art. 11 As instâncias municipais do Partido ou, na sua inexistência, o Diretório Estadual, encaminharão periodicamente à Justiça Eleitoral a relação de filiados nos termos e prazos determinados por lei.

§ 1º Têm direito à inclusão na relação de filiados, nos termos e prazos determinados por lei, os filiados que comprovem:

- a) estar em dia com suas obrigações financeiras com o Partido;
- b) ter participado de ao menos uma reunião, atividade ou evento patrocinado pelo Partido após a última remessa;

§ 2º Os filiados que não reunirem as condições acima permanecerão na condição de inativos, ainda que não estejam incluídos nas listagens remetidas à Justiça Eleitoral;

§ 3º O cumprimento, em qualquer momento, das condições estabelecidas no § 1º, transfere o inativo automaticamente para a condição de filiado, devendo ser incluído na próxima relação a ser enviada à Justiça Eleitoral;

§ 4º Mesmo que incluído na relação de inativos, o filiado retém todas as prerrogativas garantidas neste Estatuto, exceto:

- a) o de ser candidato pelo Partido a cargo eletivo;
- b) o de exercer cargo de direção em instâncias partidárias;
- c) o de votar nas eleições internas para os órgãos de direção das instâncias partidárias.

Art. 12 Para desligar-se do Partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção ao qual apresentou a filiação com cópia ao Juiz Eleitoral da Zona em que estiver inscrito.

Parágrafo Único Após a comunicação, a filiação prevalece por 2 (dois) dias e só então o vínculo se torna extinto para todos os efeitos, salvo se o requerente for ou tenha sido passível de punição por expulsão.

Art. 13 A filiação partidária será automaticamente cancelada a pedido do interessado e em casos de morte, perda dos direitos políticos, expulsão ou filiação a outro partido.

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 14 São direitos dos filiados:

- I – participar de todas as atividades partidárias;
- II – ter livre acesso a informações sobre qualquer aspecto da política e da organização do Partido;
- III – votar e ser votado para órgãos dirigentes e para qualquer cargo eletivo ou de representação do Partido;
- IV – manifestar e defender internamente suas opiniões, inclusive divergências quanto às posições partidárias, e encaminhar propostas à sua respectiva instância ou à mais abrangente, reclamações, recursos e críticas em relação a atos ou comportamentos de quaisquer órgãos ou filiados que lhe pareçam contrários à ética, aos princípios e aos interesses do Partido ou da coletividade;

V – expressar, publicamente e sobre quaisquer questões, as resoluções partidárias e a sua opinião, mesmo que divergente;

VI – participar pessoalmente das discussões e deliberações destinadas a avaliar suas atitudes e opiniões;

VII – ter respeitada a sua situação socioeconômica e suas condições de gênero, cor, raça, idade, estado e capacidade civil, de ser portador de necessidades especiais, bem como sua opção de credo religioso e livre orientação sexual.

Art. 15 São deveres dos filiados:

I – respeitar, cumprir e fazer cumprir o Programa, o Estatuto e o Código de Ética e Disciplina, assim como organizar a aplicação coletiva do Regimento Interno e das resoluções regularmente aprovadas pelas instâncias partidárias;

II – comparecer às reuniões e atividades partidárias e participar das campanhas eleitorais com seu apoio público aos candidatos do Partido;

III – manter conduta ética, pessoal e profissional, compatível com as responsabilidades partidárias, particularmente no exercício de mandato eletivo e de função pública;

IV – contribuir financeiramente com o Partido, de acordo com este Estatuto e as resoluções dos órgãos partidários.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DAS DIRETRIZES DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 16 São diretrizes básicas da estrutura e do funcionamento do Partido:

I – igualdade de todos os filiados e filiadas perante este Estatuto;

II – eleição para preenchimento de todos os órgãos dirigentes e cargos do Partido, na forma deste Estatuto e em normas específicas, observando-se a cota por sexo, de no mínimo 30% (trinta por cento) e no máximo 70% (setenta por cento), para a composição das direções partidárias em todos os níveis;

III – publicidade e transparência em todas as atividades partidárias;

IV – participação de não-filiados nas atividades partidárias, de acordo com normas específicas;

V – não cumulatividade do voto em qualquer órgão ou instância partidária;

VI – prestação de contas sistemática ao conjunto do Partido por organizações e órgãos dirigentes;

VII – direção coletiva, sem prejuízo da responsabilidade individual de cada dirigente;

VIII – planejamento estratégico das atividades, com controle e acompanhamento;

IX – liberdade de discussão e autonomia para organizações e filiados estabelecerem relação entre si para estudos, consultas, colaboração e apresentação de proposta aos órgãos partidários mais abrangentes;

X – acatamento das decisões adotadas democraticamente pelas instâncias partidárias, por consenso ou maioria, sem prejuízo do respeito às opiniões minoritárias ou divergentes.

CAPÍTULO II

DOS ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS DO PARTIDO

Art. 17 As instâncias nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal do PPS se estruturam por meio dos seguintes órgãos:

- a) Congresso;
- b) Convenção Eleitoral;
- c) Diretório;
- d) Comissão Executiva;
- e) Comissão de Ética e Conselho Fiscal;
- f) Bancada Parlamentar;
- g) Coordenação de Mulheres;
- h) Órgãos de Cooperação;
- i) Núcleos Temáticos ou Setoriais;
- j) Núcleos de Base Municipal ou Seção Territorial;
- l) Comissão Organizadora;

Parágrafo Único Consideram-se órgãos de cooperação, dentre outros, a Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a Juventude Popular Socialista – JPS, o Grupo de Assessoria Feminista – GAF, o Movimento Evangélico Popular Socialista – MEPS, e o Núcleo Afro-Brasileiro do PPS – NAPPS.

Art. 18 O Congresso Nacional do PPS é o órgão de decisão máxima do Partido, cujas resoluções são obrigatórias para todos e só podem ser revogadas, no todo ou em parte, por outro Congresso Nacional.

§ 1º Constituem o Congresso Nacional do PPS os delegados eleitos nas instâncias de menor abrangência, conforme as normas específicas que levarão em conta sobretudo o desempenho percentual obtido nas últimas eleições para deputado federal.

§ 2º O mesmo critério será utilizado pelos Congressos Estaduais e do Distrito Federal, em relação à fixação dos delegados eleitos pelos municípios. Da mesma forma, pelos Congressos Municipais em relação aos Congressos de Seções Territoriais.

§ 3º O Congresso Nacional se realiza, ordinariamente, a cada dois anos, por convocação do Diretório Nacional, para:

- a) fixar diretrizes para a atuação partidária em todo o país;
- b) aprovar alterações no Manifesto, Programa e Estatuto do Partido;
- c) decidir sobre dissolução, incorporação e fusão do Partido e respectivos desdobramentos patrimoniais, sempre com *quorum* de 2/3 (dois terços) dos delegados;
- d) realizar o balanço da atividade partidária e do trabalho da direção em todos os níveis;
- e) eleger os membros titulares e os respectivos suplentes do Diretório Nacional, da Comissão de Ética e do Conselho Fiscal.

§ 4º O Congresso Nacional do PPS pode ser convocado extraordinariamente para tratar de matéria de urgência e relevância, compatível com suas atribuições, desde que convocado de maneira motivada:

I – pelo Diretório Nacional, com votação de pelo menos 2/3 de seus membros efetivos;

II – por proposta de um Diretório Estadual ou Distrito Federal, que obtenha apoio da maioria simples dos demais diretórios;

III – por determinação de Congresso anterior.

§ 5º As normas que regerão cada Congresso Nacional deverão ser aprovadas pelo Diretório Nacional e comunicadas a todas as instâncias partidárias pelo menos 60 (sessenta) dias antes do início do processo.

Art. 19 À Convenção Eleitoral Nacional, foro decisório máximo no que concerne a matéria eleitoral, compete:

- a) escolher os candidatos do Partido à Presidência e à Vice-Presidência da República;
- b) decidir sobre coligações com outros partidos em âmbito nacional;
- c) deliberar sobre as estratégias eleitorais a serem adotadas pelo Partido em todo o país.

§ 1º Constituem a Convenção Eleitoral Nacional:

- a) os delegados eleitos nas Convenções Eleitorais de menor abrangência;
- b) os detentores de mandatos eletivos em nível nacional;
- c) os membros do Diretório Nacional, da Comissão de Ética e do Conselho Fiscal.

§ 2º A Convenção Eleitoral Nacional se reúne conforme os prazos estabelecidos no calendário legal, sempre por convocação do Diretório Nacional, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 3º As normas para as Convenções Eleitorais em todas as instâncias serão definidas pelo Diretório Nacional, atendendo as exigências da lei eleitoral em vigor, devendo ser informadas com 60 (sessenta) dias de antecedência do início do prazo fixado legalmente.

Art. 20 O Diretório Nacional é o órgão máximo da direção do PPS entre dois Congressos.

§ 1º o número de membros efetivos e suplentes é fixado pelo Congresso que o eleger, encerrando o respectivo mandato no Congresso seguinte.

- a) o *quorum* de deliberação é de metade mais um de seus membros efetivos;
- b) a ascensão de um membro suplente à condição de efetivo, em caráter permanente, se dará respeitando a proporcionalidade de sexo observada na composição original.
- c) as reuniões do Diretório Nacional podem ser instaladas com qualquer número de membros presentes, mas suas deliberações e resoluções só poderão ser votadas com o *quorum* previsto na alínea “a” deste parágrafo;
- d) logo após o término das reuniões do Diretório Nacional, será divulgada, no Portal do PPS, a relação completa dos membros efetivos e suplentes que compareceram à reunião, assim como os membros efetivos e suplentes da Comissão de Ética e do Conselho Fiscal.

§ 2º Compete ao Diretório Nacional:

- a) discutir questões da vida nacional e internacional e, se oportuno, tomar resoluções a respeito;
- b) planejar e dirigir a execução prática das resoluções do respectivo Congresso e as suas próprias;

- c) eleger sua Comissão Executiva dentre os membros efetivos;
 - d) examinar a prestação de contas de atividades financeiras e patrimoniais apresentada pela respectiva Comissão Executiva e sobre ela deliberar, após parecer do Conselho Fiscal;
 - e) convocar os Congressos e Convenções Eleitorais da respectiva instância, elaborando normas de sua área de competência;
 - f) apresentar à Convenção Eleitoral a lista de candidatos na respectiva instância;
 - g) designar Comissões Organizadoras nos Estados e Distrito Federal, podendo delegar tal atribuição à Comissão Executiva;
 - h) aprovar as normas dos processos congressuais e convencionais, as normas de relacionamento com a bancada federal, de contribuição financeira das organizações partidárias, dos filiados ocupantes de cargos eletivos e outros de indicação partidária e administrar os meios financeiros e os bens patrimoniais do Partido, fixando critérios de distribuição do Fundo Partidário;
 - i) decidir sobre os processos de sanções disciplinares de seus membros e sobre os recursos encaminhados por filiado ou pelos Diretórios menos abrangentes, com base em parecer da Comissão de Ética;
- § 3º O Diretório Nacional reúne-se, ordinariamente, a cada quadrimestre, por convocação da Comissão Executiva, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias;
- § 4º O dirigente efetivo que deixar de comparecer a 50% (cinquenta por cento) das reuniões, sem justificativa aceita, perderá o seu mandato e tornar-se-á inelegível na primeira legislatura subsequente.
- § 5º A convocação extraordinária do Diretório Nacional ocorrerá nas seguintes hipóteses:
- a) em cumprimento de decisão anterior do próprio Diretório;
 - b) por iniciativa da Comissão Executiva;
 - c) por proposta de um de seus membros, aprovada pela maioria simples.
- § 6º As despesas dos membros do Diretório Nacional para participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias são de responsabilidade dos diretórios estaduais a que pertencem, ficando estes com a tarefa de arrecadação dos recursos necessários.

Art. 21 A Comissão Executiva, eleita pelo respectivo Diretório, dentre os seus membros efetivos, é órgão permanente de direção partidária, entre uma reunião e outra, assegurando a continuidade das suas atividades e prerrogativas.

- § 1º Caberá ao Diretório definir o número de membros, a composição e os cargos específicos da Comissão Executiva do Diretório, bem como sua modificação a qualquer tempo, observando-se o seguinte:
- a) é obrigatória a existência dos cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro;
 - b) o número de membros da Executiva não pode ser superior a 1/3 (um terço) dos membros do Diretório;
 - c) o *quorum* de deliberação é de metade mais um da quantidade de membros efetivos.
- § 2º A Comissão Executiva do Diretório, em todos os níveis, tem as seguintes atribuições:
- a) abrir discussão sobre toda e qualquer questão de interesse da sociedade brasileira ou do Partido;

- b) dirigir a atividade partidária, visando à execução prática das resoluções do respectivo Diretório e as suas próprias;
- c) criar e dirigir o trabalho dos órgãos auxiliares, da imprensa do Partido e coordenar a atuação dos membros do respectivo Diretório na execução das resoluções;
- d) preparar as reuniões do Diretório, os Congressos e Convenções Eleitorais, fazendo a convocação e distribuindo em tempo hábil as normas e os projetos de documentos constantes da pauta;
- e) acompanhar as atividades dos Diretórios e Comissões Organizadoras com o objetivo de garantir que todos observem este Estatuto e que cumpram as resoluções regularmente adotadas pelo Diretório, podendo estabelecer sanções ao órgão de direção que venha a descumpri-las;
- f) compete à Comissão Executiva do Diretório Nacional designar Comissões Organizadoras nos Estados e Distrito Federal e à Comissão Executiva do Diretório Estadual e do Diretório do Distrito Federal designar Comissões Organizadoras nos Municípios ou nas Seções Territoriais.

§ 3º A Comissão Executiva do Diretório se reunirá:

- a) em nível nacional – ordinariamente a intervalos máximos de 60 (sessenta) dias e, extraordinariamente, por convocação do presidente ou da maioria de seus membros;
- b) em nível estadual – ordinariamente a intervalos máximos de 30 (trinta) dias e, extraordinariamente, por convocação do presidente ou da maioria de seus membros;
- c) em nível municipal e territorial – ordinariamente a intervalos máximos de 21 (vinte e um) dias e, extraordinariamente, por convocação do presidente ou da maioria de seus membros.

§ 4º É facultado à Comissão Executiva do Diretório a criação de órgãos auxiliares de direção para cuidar de assuntos específicos, principalmente um Secretariado, com responsabilidade sobre as questões administrativas do Partido.

§ 5º Compete ao Presidente da Comissão Executiva do Diretório:

- a) representar o Partido, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, pessoalmente ou por procuradores devidamente constituídos;
- b) dirigir o Partido de acordo com as deliberações, diretrizes e resoluções aprovadas pelo respectivo Congresso, Convenção ou Diretório;
- c) convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Executiva do Diretório e do próprio Diretório;
- d) coordenar as atividades da Comissão Executiva do Diretório, supervisionando os demais membros no cumprimento de suas funções;

§ 6º Compete ao Secretário da Comissão Executiva do Diretório:

- a) coordenar as atividades administrativas e dos órgãos de cooperação, assegurando o cumprimento das deliberações da Comissão Executiva do Diretório e das demais instâncias partidárias de sua jurisdição;
- b) admitir e dispensar pessoal administrativo, ouvida a Comissão Executiva;
- c) organizar os Congressos, Convenções e reuniões do Diretório;
- d) secretariar as reuniões dos órgãos partidários e redigir suas atas, mantendo sob sua guarda os respectivos livros;

- e) receber, elaborar, divulgar e distribuir as correspondências, documentos, resoluções e notas referentes ao Partido;
- f) elaborar e manter atualizado o cadastro de detentores de mandato eletivo, de dirigentes partidários e filiados;
- g) organizar o acervo documental do Partido.

§ 7º Compete ao Tesoureiro da Comissão Executiva do Diretório:

- a) propor e organizar a Política de Finanças do Partido;
- b) ter sob sua guarda e responsabilidade o dinheiro, os valores e bens do Partido;
- c) fazer a gestão econômico-financeira do Diretório, autorizando as despesas ordinárias e extraordinárias e, juntamente com o Presidente, movimentar as contas bancárias;
- d) efetuar recebimentos, depósitos, pagamentos e assinar demais documentos necessários à movimentação bancária dos recursos;
- e) assinar com o presidente os contratos, títulos ou documentos que impliquem responsabilidades e encargos financeiros para o Partido;
- f) apresentar mensalmente à Comissão Executiva o extrato de receitas e despesas do Partido, encaminhando ao Conselho Fiscal o respectivo balancete;
- g) organizar o balanço financeiro e encaminhar a prestação de contas à Justiça Eleitoral, nos prazos da lei;
- h) manter em dia a contabilidade.

§ 8º O Diretório elegerá nova Comissão Executiva sempre que, em cada período de 6 (seis) meses após o Congresso que o elegeu, as reuniões regulares da Comissão Executiva não lograrem *quorum* de deliberação em metade mais uma das reuniões regular e previamente convocadas;

Art. 22 A Comissão de Ética e o Conselho Fiscal são eleitos pelo Congresso correspondente para mandatos idênticos aos do respectivo Diretório.

§ 1º É obrigatória a constituição da Comissão de Ética e do Conselho Fiscal nas instâncias nacional, estadual, capital de estado e em municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) eleitores.

§ 2º A constituição desses órgãos é a seguinte:

- a) em nível nacional – 9 (nove) membros titulares e 5 (cinco) suplentes;
- b) em nível estadual – 5 (cinco) titulares e 3 (três) suplentes;
- c) em nível municipal – 3 (três) titulares e 2 (dois) suplentes;

§ 3º Compete à Comissão de Ética, nos termos do Código de Ética e Disciplina, analisar e dar parecer, para decisão do Diretório, sobre os processos de violação dos princípios éticos e da disciplina partidária.

§ 4º Compete ao Conselho Fiscal analisar permanentemente a situação financeira, contábil e patrimonial do Partido, emitindo pareceres para apreciação do Diretório e do Congresso;

§ 5º Os membros da Comissão de Ética, do Conselho Fiscal e da Coordenação de Mulheres terão direito à voz nas reuniões do Diretório correspondente.

Art. 23 As Bancadas Parlamentares são órgãos de ação específica, que decidirão sobre suas lideranças, estruturas e funcionamento, observando o disposto em lei, nos regimentos legislativos e em resoluções partidárias.

§ 1º Os líderes dessas bancadas, eleitos sob a forma de rodízio anual, são membros do Diretório e da Comissão Executiva.

§ 2º Os integrantes da bancada, em cada nível, encaminharão cópias dos seus projetos e pronunciamentos à Comissão Executiva, para conhecimento, e, se necessário, discussão das instâncias partidárias.

Art. 24 A Coordenação de Mulheres é órgão de ação específica, que decidirá sobre sua estrutura e funcionamento, observando-se o disposto no Regimento Interno, no Estatuto e nas resoluções partidárias, e se ocupará da organização e da elaboração de políticas específicas das militantes, em todas as instâncias partidárias.

Art. 25 A Fundação Astrojildo Pereira (FAP) é órgão de cooperação destinado a estimular e promover o debate, a pesquisa e a divulgação das questões teóricas vinculadas ao processo democrático e ao avanço social, bem como a articular-se com o mundo da cultura.

§ 1º A FAP definirá sua própria estrutura e funcionamento por decisão dos seus integrantes, observando-se a legislação específica;

§ 2º A FAP, sem perda de sua autonomia, deverá comunicar ao Diretório Nacional sua constituição, deliberações e atividades.

Art. 26 Os Núcleos Temáticos ou Setoriais (NTS) são organizações autônomas, constituídas por no mínimo 3 (três) filiados, que se congregam voluntariamente, inclusive com a participação de não-filiados, para coordenar suas atividades em função de afinidades e interesses comuns em torno de temas, questões ou áreas específicas que sejam de interesse do Partido.

§ 1º Para que possam ser reconhecidos oficialmente e participem plenamente das deliberações partidárias, os NTS deverão, sem prejuízo de sua autonomia, informar sobre sua constituição e funcionamento à direção local ou, na inexistência desta, à instância mais abrangente.

§ 2º Os NTS oficialmente reconhecidos elegerão delegados aos Congressos e Convenções Eleitorais, para a instância à qual estiverem vinculados, sempre que realizarem encontros de acordo com as normas partidárias e fizerem prova de funcionamento regular ao menos 6 (seis) meses antes do Congresso ou Convenção para o qual estejam elegendo delegados.

§ 3º Os delegados eleitos por NTS que não sejam filiados votarão nas questões políticas mas não nas questões orgânicas, aí incluídas as eleições de Diretórios.

Art. 27 Os Núcleos de Base, constituídos de no mínimo 3 (três) filiados, são órgãos de ação partidária específicos das instâncias locais, cuja função é organizar a ação política e eleitoral própria, a partir do cotidiano popular e do programa político geral do Partido, em relação ou em parceria com as organizações de massa locais.

Art. 28 As Comissões Organizadoras são órgãos provisórios criados pelas Comissões Executivas exclusivamente para iniciar a estruturação do Partido em determinada jurisdição.

§ 1º As Comissões Executivas, dentro do seu nível de abrangência, designarão, com registro escrito, para as circunscrições que ainda não tenham diretórios organizados,

Comissões Organizadoras, compostas de 5 (cinco) a 15 (quinze) membros, presidida por um deles, as quais ficarão encarregadas de organizar o Diretório da circunscrição, no prazo de 6 (seis) meses, prorrogáveis por, no máximo, mais 3 (três) meses;

§ 2º A formação de um Diretório legalmente organizado depende da realização de um Congresso de constituição que atenda às seguintes exigências:

- a) a) Poderão constituir-se Diretórios somente nos Municípios ou seções territoriais em que o Partido conte, no mínimo, com o seguinte número de filiados:

Municípios ou Seção Territorial com até 5 mil eleitores	20 filiados
De 5.001 a 10 mil eleitores	30 filiados
De 10.001 a 20 mil eleitores	40 filiados
De 20.001 a 50 mil eleitores	50 filiados
De 50.001 a 200 mil eleitores	90 filiados
De 200.001 a 500 mil eleitores	120 filiados
De 500.001 em diante	150 filiados

- b) O *quorum* necessário para constituição e para as eleições, nos Congressos subsequentes, dos Diretórios Municipais ou Seções Territoriais será sempre de 2/3 (dois terços) dos números estabelecidos acima.

- c) Sempre que um Diretório Municipal ou Seção Territorial não lograr *quorum* em um Congresso, fica automaticamente dissolvido e transformado em Comissão Organizadora cujos membros serão nomeados pela direção estadual a cuja jurisdição pertencer.

Art. 29 Para que possa organizar Diretório Estadual e Diretório do Distrito Federal, o Partido deve possuir Diretórios Municipais ou Seções Territoriais em pelo menos 20% (vinte por cento) dos Municípios ou Seções Territoriais do Estado ou do Distrito Federal.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, serão contadas individualmente todas as Zonas Eleitorais sob a jurisdição de cada Diretório.

§ 2º Admitir-se-á a organização de Diretório Estadual e do Distrito Federal com menos de 20% (vinte por cento) dos Municípios ou Zonas Eleitorais onde o Partido lograr constituir Diretórios Municipais ou Seções Territoriais em pelo menos 10% (dez por cento) dos Municípios ou Seções Territoriais do Estado ou Distrito Federal, desde que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do eleitorado do Estado ou do Distrito Federal na data de referência da apuração.

Art. 30 Realizados os Congressos de Constituição de Diretórios de Seções Territoriais, Municipais e Regionais, o mandato dos eleitos deverá ter duração que permita coincidir com o término dos mandatos dos Diretórios do mesmo nível legalmente constituídos.

Parágrafo Único Até 30 (trinta) dias após a realização do Congresso e sua devida comunicação à Justiça Eleitoral, deverá ser encaminhada cópia da ata e a relação dos seus membros com nome completo, número do título eleitoral, zona, seção onde vota, data de filiação, endereço, telefone, e-mail, à instância imediatamente superior.

Art. 31 Os Diretórios Estaduais que não lograrem manter a quantidade mínima de Diretórios Municipais ou Seções Territoriais, de que trata o artigo 29, ficam automaticamente dissolvidos e transformados em Comissões Organizadoras Regionais cujos membros serão indicados pela Comissão Executiva Nacional.

Parágrafo Único O Diretório Nacional fixará as datas dos Congressos ordinários em todos os níveis, salvo os Congressos de constituição.

Art. 32 Os Congressos e Convenções Eleitorais Municipais e Territoriais serão constituídos por todos os membros do Partido filiados até 30 (trinta) dias antes da abertura dos trabalhos.

Parágrafo Único Nas capitais e em Municípios com mais de um milhão de habitantes, em que não houver Diretório Municipal, o Congresso e a Convenção Eleitoral Municipal serão convocados pelo Diretório Estadual.

Art. 33 Os Congressos e Convenções Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal e dos municípios com mais de cinco Seções Territoriais serão constituídos pelos delegados eleitos nas instâncias menos abrangentes.

CAPÍTULO III

DAS ELEIÇÕES INTERNAS

Art. 34 As eleições internas, em qualquer instância partidária, observarão as seguintes normas:

- I – assegura-se a possibilidade de candidatura a todos os filiados quites com suas obrigações e no pleno exercício dos seus direitos;
- II – a apresentação de chapas será garantida a um conjunto de, pelo menos, 10% (dez por cento) dos votantes, não sendo permitido a um filiado subscrever mais de uma chapa;
- III – não serão permitidos votos cumulativos, nem por procuração ou por correspondência;
- IV – o voto será aberto, a não ser que 2/3 (dois terços) dos votantes decidam pelo contrário ou se for justificado por uma razão excepcional;
- V – na composição dos Diretórios eleitos, em todas as instâncias e delegações, será obrigatório o critério de proporcionalidade, beneficiando as chapas que obtiverem acima de 10% (dez por cento) dos votos;
- VI – os Diretórios eleitos são considerados empossados, automaticamente, após a proclamação dos resultados dos respectivos Congressos;
- VII – os votos nulos e brancos são computados apenas para efeito de *quorum*.

Parágrafo Único Em caso de chapa única assegura-se a apresentação de candidaturas avulsas, apoiadas por pelo menos 10% (dez por cento) dos delegados, em substituição de nomes na referida chapa por parte dos votantes.

Art. 35 As instâncias partidárias se farão representar na Justiça Eleitoral nos termos em que a lei determina.

CAPÍTULO IV

DA FIDELIDADE E DISCIPLINA PARTIDÁRIAS

Art. 36 As decisões referentes às questões de ética e disciplina partidária, particularmente quando implicarem sanções, serão sempre adotadas pelas instâncias partidárias após processo que se iniciará com denúncia escrita, sendo obrigatório o parecer da Comissão de Ética já existente ou especialmente criada para o caso, assegurando-se sempre amplo direito de defesa ao acusado, nos termos do Código de Ética e Disciplina do Partido.

Art. 37 O filiado que infringir os princípios éticos, o Programa, o Estatuto ou deixar de cumprir decisões democraticamente adotadas pelas instâncias partidárias, estará sujeito a uma das seguintes medidas disciplinares, dependendo da gravidade da infração:

- a) advertência escrita interna;
- b) advertência verbal em reunião partidária;
- c) suspensão do direito de voto nas reuniões internas;
- d) censura pública;
- e) suspensão por até 12 (doze) meses;
- f) destituição de função ou cargo partidário;
- g) expulsão.

Art. 38 As infrações éticas e disciplinares cometidas por parlamentares filiados ao PPS acarretarão aos seus autores, além do disposto no artigo anterior, as seguintes sanções:

- a) desligamento temporário da bancada;
- b) perda das prerrogativas, cargos e funções, exercidos em virtude da proporção partidária na respectiva Casa Legislativa.

Art. 39 Aos órgãos partidários cujos posicionamentos e decisões representem descumprimento da ética, do Estatuto ou das resoluções de instâncias mais abrangentes, poderá ser aplicada uma das seguintes sanções:

- a) advertência escrita;
- b) intervenção;
- c) dissolução.

Art. 40 A intervenção ou dissolução de Diretório Estadual e Diretório do Distrito Federal regular e estatutariamente constituído se dará:

- I) em caso de descumprimento de dispositivo estatutário, deliberação, resolução ou decisão regularmente adotada por instância de maior abrangência;

II) por ausência das atividades que justificam sua existência na promoção da política do Partido e sua presença na sociedade;

III) por intervir em ou dissolver injustificadamente Diretórios sob sua jurisdição.

§1º A Comissão Executiva Nacional deverá, sempre que adotar essa atitude, comunicar o fato e as razões do ocorrido ao Diretório Nacional.

§ 2º Ao Diretório que sofrer intervenção ou desconstituição será assegurado o mais amplo direito de defesa e contradição da decisão, sem entretanto ter caráter suspensivo, junto ao Diretório Nacional que julgará o recurso em caráter terminal.

Art. 41 As decisões que impliquem sanções a órgãos partidários e filiados serão adotadas pela maioria absoluta dos membros do órgão responsável, assegurado recurso à instância mais abrangente.

Art. 42 É responsável direta pela aplicação da sanção, tanto no caso de filiados como no de órgãos partidários, a Comissão Executiva do Diretório da jurisdição respectiva.

§ 1º A Comissão Executiva do Diretório deverá, sempre que adotar essa medida, recorrer, imediatamente, de ofício, de sua própria decisão ao Diretório respectivo que sobre ela obrigatoriamente deliberará na sua próxima reunião ou por meio de consulta aos seus membros.

§ 2º Ao Diretório que sofrer intervenção ou dissolução será assegurado o mais amplo direito de contraditar a decisão junto ao Diretório de maior abrangência, sem entretanto ter caráter suspensivo.

DO PATRIMÔNIO E DA CONTABILIDADE

CAPÍTULO I

DO PATRIMÔNIO

Art. 43 O patrimônio do Partido é constituído pelos bens móveis e imóveis de sua propriedade, pelos direitos de autoria, pelas contribuições de seus membros, pelas doações de pessoas físicas e jurídicas, pelos recursos do Fundo Partidário e outros que lhe forem destinados, respeitados os condicionantes legais, éticos e jurídicos.

Art. 44 Os Diretórios manterão, no mínimo, uma conta bancária partidária, preferencialmente em banco oficial.

Parágrafo Único O presidente e o tesoureiro são co-responsáveis pela movimentação da conta bancária das respectivas instâncias partidárias.

Art. 45 Cada organização partidária estabelecerá sua política e sistema financeiros, observando a lei, este Estatuto e resoluções específicas adotadas por sua Comissão Executiva.

§ 1º Os filiados que exercerem cargos de direção em qualquer órgão partidário ou cargo eletivo e outros de indicação partidária estão obrigados à contribuição mensal

especial definida pelo Diretório da respectiva instância, de acordo com a realidade socioeconômica local.

§ 2º Em qualquer caso, a contribuição individual obrigatória não poderá ser superior a 10% (dez por cento) da renda líquida do filiado.

§ 3º Para exercer o direito de voto em Congressos e Convenções Eleitorais, o filiado deve comprovar estar com sua situação financeira regularizada junto ao Partido.

§ 4º Constitui-se pré-condição do filiado, para o exercício de cargo de direção em qualquer órgão partidário, ou de cargo eletivo e outros de indicação partidária, a autorização por escrito do desconto, em folha de pagamento ou outro meio equivalente, da contribuição mensal individual obrigatória.

Art. 46 Os recursos do Fundo Partidário serão distribuídos de acordo com os seguintes critérios:

- a) 60% (sessenta por cento) para o Diretório Nacional.
- b) 20% (vinte por cento) para a Fundação Astrojildo Pereira;
- c) 20% (vinte por cento) para os Diretórios Regionais regularmente constituídos que poderão ser transferidos para a Fundação Astrojildo Pereira, a critério das respectivas direções regionais, ou os Diretórios Regionais, que não abdicarem, repassarão 40% (quarenta por cento), de sua cota correspondente, para os Diretórios Municipais que estiverem devidamente habilitados.

Art. 47 Em caso de dissolução do Partido, o patrimônio será destinado à entidade congênere ou associação de fins sociais ou culturais definida pelo Congresso Nacional do PPS que adotar a decisão.

CAPÍTULO II

DA CONTABILIDADE

Art. 48 Os Diretórios devem manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, de acordo com o disposto em lei e com os princípios fundamentais de Contabilidade.

§ 1º Os Diretórios Municipais e Regionais deverão encaminhar à instância mais abrangente cópias de sua prestação de contas, 30 (trinta) dias antes de remetê-las à Justiça Eleitoral.

§ 2º Os Diretórios Estaduais e do Distrito Federal, que não abdicarem dos recursos do Fundo Partidário, deverão manter conta bancária específica para este fim no Banco do Brasil.

Art. 49 O Partido, em suas diferentes instâncias, fará a prestação de contas à Justiça Eleitoral, na forma da lei vigente.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50 Os filiados do Partido não responderão solidária ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da organização partidária.

Art. 51 Os Diretórios Nacional, Estaduais e Municipais terão CNPJ próprios, nos termos da lei, vedada a utilização de CNPJ de uma instância por outra.

Parágrafo único – Cada instância partidária é exclusivamente responsável pelas obrigações contraídas em nome do Partido.

Art. 52 O Programa e o Estatuto partidários, bem como o Código de Ética e Disciplina só podem ser alterados em Congresso Nacional do Partido, garantida ampla divulgação interna aos órgãos e filiados das propostas a serem apreciadas.

Art. 53 O Portal do PPS na Internet é o órgão oficial do Partido para divulgação de todos os seus atos e resoluções.

Art. 54 Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos por deliberação do Diretório em que venham a ocorrer, assegurando-se recurso à instância imediatamente superior.

Art. 55 Este Estatuto foi aprovado no XIV Congresso Nacional do Partido, realizado no período de **26 a 28 de março de 2004**, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e entrará em vigor após registrado em cartório civil e anotado no Tribunal Superior Eleitoral.